

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

פ/25/6358

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (שינוי שיטת החישוב של דמי חניה בחניון), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 1ב70 – בפקודת התעבורה¹, בסעיף 1ב70 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "לפי זמן חניה, כשהוא מחושב לפי דקות; בתשלום במזומן יעוגלו דמי החניה כלפי מעלה לסכום הקרוב בשקלים חדשים" יבוא "לפי יחידות זמן";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "כי הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אזורים מסוימים שיש בהם חניונים או לגבי סוגים של חניונים, ובכלל זה לגבי חניונים שדמי החניה הנגבים בהם נמוכים מסכום מסוים שיקבע בהתאם לאזור שהחניון נמצא בו, והכול כפי שיקבע בדרך האמורה" יבוא "משיקולי תחרות בענף ומשיקולי תחבורה, כי הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי סוגים של חניונים או לגבי אזורים מסוימים שיש בהם חניונים, כפי שיקבע".

דברי הסבר

החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 136), התשפ"ה–2024 (להלן – תיקון מס' 136), נבע מתפיסה פטרנליסטית שלפיה המדינה יודעת טוב יותר מהצרכן ומהשוק כיצד לנהל תמחור וגבייה. ניסיון זה להתערב באופן מלאכותי בשוק, אינו מביא לירידת מחירים, אלא להיפך – מביא לעליית מחירים. הוכח שוב ושוב כי רגולציה עודפת פוגעת בתחרות, מגדילה עלויות לעסקים, מייצרת בירוקרטיה ומרחיקה יזמים. בשוק תחרותי – הצרכן מרוויח. בשוק שבו המחוקק מנסה "להנדס" מחירים – כולם מפסידים.

כיום, בעקבות תיקון מס' 136, מוטלות מגבלות מלאכותיות על אופן חישוב דמי חניה בחניונים, שלפיהן דמי חניה ייקבעו לפי זמן החניה, כשהוא מחושב לפי דקות, כאשר בתשלום במזומן יעוגלו דמי החניה כלפי מעלה. כמו כן, בעקבות התיקון, כאשר שר הפנים, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מעוניין לקבוע, שההוראות האמורות לא יחולו לגבי אזורים מסוימים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

שיש בהם חניונים או לגבי סוגים של חניונים, הוא אינו מחויב להתבסס על שיקולי תחרות או שיקולי תחרות כפי שנקבע בפקודת התעבורה לפני תיקון מס' 136. המודל הסוציאליסטי שמאחורי התיקון האמור, המבקש לכפות על שוק חופשי מנגנוני תמחור מלאכותיים, הוכח בעולם כולו ככושל: הוא מפחית גמישות, מונע חדשנות, יוצר עיוותים, ובסופו של דבר פוגע בצרכן שהוא כביכול מנסה להגן עליו. מטרת הצעת החוק היא להשיב לקדמותו את ההסדר המקצועי והיעיל שהיה בתוקף עד תיקון מס' 136, ולאפשר לשוק לפעול בצורה תחרותית וחופשית – לטובת כלל אזרחי ישראל. לפיכך מוצע להשיב לקדמותו את המצב המשפטי שקדם לתיקון מס' 136, שלפיו מפעילי חניונים יהיו רשאים לקבוע את דמי החניה לפי יחידות זמן, וללא חובת עיגול התעריף או התערבות רגולטורית בצורת התמחור. כמו כן, ביטול התיקון האמור יביא לכך ששר הפנים יהיה רשאי להעניק פטור מהוראות סעיף זה לחניון מסוים, רק בהתבסס על שיקולי תחרות או שיקולי תחרות. עם ביטול תיקון מס' 136, החניונים יוכלו לשוב ולפעול במתכונת תחרותית וגמישה, באופן שצפוי להיטיב עם הצרכנים לאור הפחתת רגולציה ומתן אפשרות לקבוע תמחור באופן יעיל בהתאם לתנאי השוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ו (15.12.2025)